Contrato modelo de servicios de transporte

Andino Logística S.A. | Documento V06 | Fecha: 2026-04-01

Objeto

El contrato regula el servicio de transporte y almacenamiento de mercaderías prestado por Andino Logística S.A. al cliente, en los trayectos, volúmenes y condiciones que se detallan en la propuesta comercial aceptada, que forma parte del contrato.

Obligaciones de Andino

- Retirar, transportar y entregar la mercadería en los plazos comprometidos en la propuesta.
- Mantener la cadena de frío en los servicios refrigerados y entregar el registro de temperaturas cuando el cliente lo solicite.
- Contratar el seguro de transporte que corresponda según el valor declarado de la mercadería.

Obligaciones del cliente

- Entregar la mercadería correctamente embalada, identificada y con la documentación requerida.
- Declarar el valor de la mercadería y sus condiciones especiales de manejo.
- Pagar las facturas dentro del plazo pactado en la propuesta.

Penalidad por retraso

En caso de retraso en la entrega atribuible a Andino se aplica una penalidad del 0,5% diario sobre el valor del servicio, con tope del 10%. No se aplica penalidad cuando el retraso se debe a caso fortuito, fuerza mayor o a información incorrecta del cliente.

Vigencia y renovación

La vigencia estándar es de 12 meses con renovación automática, salvo aviso con 60 días de anticipación. Cualquiera de las partes puede rescindir el contrato por incumplimiento grave de la otra, previa intimación por escrito con plazo de 15 días para subsanar.

Responsabilidad y reclamos

Los reclamos por faltantes o daños deben presentarse por escrito dentro de los 5 días hábiles posteriores a la entrega. La responsabilidad de Andino se limita al valor declarado de la mercadería afectada.

Jurisdicción

Las partes se someten a los tribunales competentes de Montevideo, Uruguay.

Tarifas y facturación

Las tarifas son las de la propuesta aceptada y se actualizan según el mecanismo de ajuste que esta establezca. Andino factura mensualmente los servicios prestados, y las facturas indican el detalle de los trayectos, los pallets transportados y los recargos aplicados. El cliente dispone del plazo de pago acordado en la propuesta; los pagos fuera de término generan intereses de mora.

Confidencialidad

Las partes mantienen la reserva sobre la información comercial y operativa a la que accedan en virtud del contrato, incluidas las tarifas, los volúmenes y los datos de los destinatarios. Esta obligación continúa luego de finalizado el contrato.

Protección de datos personales

Cuando la prestación del servicio implique el tratamiento de datos personales de destinatarios, las partes cumplen la normativa uruguaya de protección de datos personales y los usan únicamente para la entrega de la mercadería.

Mercadería excluida

El contrato no ampara mercadería prohibida por la ley, material explosivo ni mercadería peligrosa no declarada. Andino puede rehusar el transporte de mercadería que no cumpla las condiciones de embalaje o documentación, informando al cliente el motivo.

Subcontratación

Andino puede subcontratar parte del transporte con terceros de confianza, manteniendo su responsabilidad frente al cliente y exigiendo a los subcontratados condiciones de seguridad y seguro equivalentes.

Comunicaciones

Las notificaciones entre las partes se realizan por escrito, a los domicilios y correos electrónicos que figuren en la propuesta. Los cambios de domicilio deben informarse con anticipación.